

PACTE D'ASSOCIES

PAUTHOM — SAS au capital de 600 euros

RCS Lyon 103 033 486 — SIRET 103 033 486 00012

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Paul Claude Michel Meallet, ne le 14 novembre 1996 a Saint-Etienne (42), de nationalite francaise, demeurant au 26 Rue Lalande, 69006 Lyon,

Ci-apres denomme « **Paul** »,

ET

Monsieur Thomas Julien Thierry Legay, ne le 31 mai 1996 a Chambéry (73), de nationalite francaise, demeurant au 86 Rue Chevreul, 69007 Lyon,

Ci-apres denomme « **Thomas** »,

Ci-apres denommes ensemble les « **Associés** » ou individuellement un « **Associé** »,

EN PRESENCE DE :

La société **Pauthom**, Société par Actions Simplifiée au capital de six cents (600) euros, dont le siege social est situe au 26 Rue Lalande, 69006 Lyon, immatriculee au Registre du Commerce et des Societes de Lyon sous le numero 103 033 486, representee par Monsieur Paul Meallet en sa qualite de President,

Ci-apres denommee la « **Societe** »,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

1. La Société a été constituée le 30 mars 2026 par les Associés, sous la forme d'une société par actions simplifiée, ayant pour activité principale la conception, la programmation de logiciels, sites web et outils informatiques, et notamment l'édition du service « GrindLab », un outil SaaS d'analyse de poker accessible à l'adresse <https://www.grindlab.gg>.

2. A la date des présentes, le capital social de la Société est reparti comme suit :

Associé	Nombre d'actions	% du capital et des droits de vote
Paul Meallet	300	50 %
Thomas Legay	300	50 %
TOTAL	600	100 %

3. Les Associés ont souhaité organiser leurs relations et définir les règles de gouvernance, de cession de titres, de protection de la propriété intellectuelle et de sortie, dans un cadre clair et équilibré.

4. Les Associés reconnaissent que le présent Pacte a été négocié et accepté librement par chacun d'eux, en toute connaissance de cause.

CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 — Objet du Pacte

Le present pacte d'associes (ci-apres le « **Pacte** ») a pour objet de definir les droits et obligations reciproques des Associes concernant :

- La gouvernance et la prise de decision au sein de la Societe
- L'acquisition progressive des actions (vesting)
- Les conditions de cession et de transfert des actions
- La protection de la propriete intellectuelle
- Les engagements de non-concurrence, de non-debauchage et de confidentialite
- La remuneration et la politique de dividendes
- Les mecanismes de resolution des conflits
- Les conditions de sortie des Associes

Article 2 — Duree

Le present Pacte est conclu pour toute la duree de la Societe. Il prend fin automatiquement en cas de : dissolution et liquidation de la Societe ; cession par l'un des Associes de la totalite de ses actions ; ou accord unanime des Associes pour y mettre fin.

Article 3 — Primaute du Pacte

En cas de contradiction entre les dispositions du present Pacte et celles des statuts de la Societe, **les stipulations du Pacte prevaudront entre les Associes**, dans la mesure autorisee par la loi. Les Associes s'engagent a modifier les statuts en consequence dans les meilleurs delais.

Le Pacte est un contrat entre les Associes soumis au droit commun des obligations (articles 1101 et suivants du Code civil). Il est opposable entre les signataires mais non aux tiers.

Article 4 — Confidentialite du Pacte

Le present Pacte est strictement confidentiel. Aucun Associe ne pourra en divulguer le contenu a un tiers, sauf : obligation legale ou reglementaire ; demande d'une autorite competente ; communication aux conseils professionnels (avocats, experts-comptables) tenus au secret professionnel ; communication a un acquereur potentiel sous accord de confidentialite prealable.

TITRE II — GOUVERNANCE ET PRISE DE DECISION

Article 5 — Direction de la Societe

5.1 — President

Monsieur Paul Meallet exerce les fonctions de **President** de la Societe. Le President represente la Societe a l'egard des tiers et est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Societe, dans la limite de l'objet social et sous reserve des limitations prevues par le present Pacte.

5.2 — Directeur General

Monsieur Thomas Legay exerce les fonctions de **Directeur General** de la Societe. Le Directeur General dispose des memes pouvoirs de representation que le President a l'egard des tiers.

5.3 — Repartition des domaines

Paul : developpement technique, architecture logicielle, strategie business. **Thomas** : design, communication, marketing, relations publiques. Cette repartition est indicative et n'affecte pas les pouvoirs legaux du President et du Directeur General.

5.4 — Revocation

La revocation du President ou du Directeur General ne peut etre decidee que par decision unanime des Associes, sauf cas de faute grave ou lourde, auquel cas la revocation peut etre prononcee par l'Associe non concerne, sous reserve d'une notification prealable motivee et d'un delai de reponse de quinze (15) jours.

Article 6 — Decisions individuelles

Chaque Associe, dans le cadre de ses fonctions de dirigeant, peut engager des depenses courantes sans accord prealable de l'autre Associe, dans la limite de **cent (100) euros par engagement individuel** et de **cinq cents (500) euros par mois cumules**.

Note : ce seuil pourra etre revalue a la hausse par decision unanime des Associes en fonction de l'evolution de l'activite.

Article 7 — Decisions collectives obligatoires

Les decisions suivantes ne peuvent etre prises qu'avec l'**accord unanime des deux Associes** :

Decisions strategiques :

- Modification de l'objet social ou de l'activite principale
- Approbation du business plan annuel
- Conclusion de tout contrat > 500 euros ou d'une duree > 12 mois

Decisions financieres :

- Ouverture ou fermeture d'un compte bancaire
- Souscription de tout emprunt ou engagement de credit

- Toute dépense dépassant le seuil individuel
- Decision de distribution de dividendes

Ressources humaines :

- Embauche ou licenciement de tout salarié ou prestataire recurrent
- Fixation de la remuneration des dirigeants

Capital et structure :

- Modification des statuts, augmentation ou reduction du capital
- Emission de valeurs mobilières (BSA, BSPCE, obligations...)
- Nomination ou révocation d'un dirigeant
- Toute opération de cession, fusion, scission ou dissolution
- Cession ou licence de droits de propriété intellectuelle

Article 8 — Resolution des desaccords (Deadlock)

8.1 — Recherche amiable

En cas de désaccord sur une décision unanime, les Associés s'engagent à rechercher de bonne foi une solution amiable pendant **trente (30) jours**.

8.2 — Mediation

Si le désaccord persiste, les Associés soumettront le différend à un **mediateur** choisi d'un commun accord. A défaut d'accord sur le choix, le mediateur sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Lyon. La médiation devra aboutir dans un délai de **soixante (60) jours**. Les frais sont partagés à parts égales.

8.3 — Clause Shotgun (dernier recours)

Si la médiation échoue, chaque Associé pourra déclencher la Clause Shotgun :

- **(a)** L'Initiateur propose un prix pour racheter toutes les actions du Receptiendaire (le « Prix Shotgun »)
- **(b)** Le Receptiendaire dispose de **60 jours** pour choisir : VENDRE ses actions à ce prix, ou RACHETER les actions de l'Initiateur au même prix
- **(c)** A défaut de réponse dans les 60 jours, le Receptiendaire est réputé avoir choisi de vendre
- **(d)** La cession doit être réalisée dans les 90 jours
- **(e)** La Clause Shotgun ne peut être déclenchée qu'après échec de la médiation et au plus tôt **12 mois** après la signature du Pacte

TITRE III — VESTING (ACQUISITION PROGRESSIVE DES ACTIONS)

Article 9 — Principe du vesting

9.1 — Mécanisme

Les actions font l'objet d'une **acquisition progressive** (vesting) sur une période de **trente (30) mois** à compter de l'immatriculation de la Société (30 mars 2026). Le vesting s'applique **aux deux Associés** de manière identique, **sans période de cliff**.

9.2 — Calendrier d'acquisition

Les actions sont acquises de manière **linéaire et mensuelle** : chaque mois, chaque Associé acquiert 1/30ème de ses actions (10 actions/mois sur 300 actions).

Mois	Actions vestées (par Associé)	% veste	Actions non vestées
0	0	0,00 %	300
6	60	20,00 %	240
12	120	40,00 %	180
18	180	60,00 %	120
24	240	80,00 %	60
30	300	100,00 %	0

9.3 — Accélération du vesting

La totalité des actions non vestées sera immédiatement acquise en cas de : cession de 100% de la Société ; décès ou incapacité permanente d'un Associé ; accord unanime des Associés.

Article 10 — Conséquences du départ d'un Associé

10.2 — Good Leaver (départ de bonne foi)

Est qualifié de Good Leaver l'Associé qui quitte la Société pour : accord mutuel, décès, incapacité permanente, maladie grave (>6 mois), ou mise en œuvre de la Clause Shotgun.

Conséquences : conserve 100 % de ses actions vestées. Actions non vestées rachetées à valeur nominale (1 euro/action).

10.3 — Bad Leaver (départ fautif)

Est qualifié de Bad Leaver l'Associé qui : part sans respect du préavis de 3 mois ; crée ou rejoint un concurrent ; commet une faute grave (fraude, détournement) ; s'absente sans justification >30 jours consécutifs ; viole le Pacte de manière répétée après mise en demeure.

Conséquences : conserve ses actions vestées mais doit les céder à **50 % de la valeur de marche**. Actions non vestées rachetées à valeur nominale (1 euro/action).

10.4 — Preavis de départ

Tout Associé souhaitant quitter la Société doit respecter un préavis de **trois (3) mois**, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

10.5 — Détermination de la valeur de marche

(a) Les Associés tentent de s'accorder dans un délai de 30 jours. (b) A défaut, un **expert indépendant** est désigné d'un commun accord ou par le Président du Tribunal de commerce de Lyon (article 1843-4 du Code civil). (c) L'expert prend en compte les méthodes d'évaluation reconnues pour les sociétés SaaS (MRR/ARR, multiples de revenus, DCF). (d) Les frais sont partagés, sauf Bad Leaver qui supporte l'intégralité.

TITRE IV — CESSIION D'ACTIONS ET CLAUSES DE SORTIE

Article 11 — Periode de Lock-Up

Pendant **douze (12) mois** a compter de l'immatriculation, aucun Associe ne pourra ceder ses actions, sauf : cession a l'autre Associe ; transmission en cas de deces ; cession imposee par decision de justice.

Article 12 — Clause d'agrement

Toute cession d'actions a un tiers non-Associe est soumise a l'**agrement unanime** des Associes. L'Associe non cedant dispose de 30 jours pour se prononcer. Le silence vaut refus. En cas de refus, l'Associe non cedant ou la Societe dispose de 90 jours pour proposer le rachat ou un autre acquereur agree.

Article 13 — Droit de preemption

L'Associe non cedant beneficie d'un droit de preemption au **prix propose par le tiers acquereur** (et non a la valeur comptable). Delai d'exercice : 30 jours.

Point d'attention : la preemption a la valeur comptable a ete ecartee car, avec un capital de 600 euros, elle serait deconnectee de la valeur reelle de la Societe et potentiellement qualifiable de clause leonine (article 1844-1 du Code civil).

Article 14 — Clause de sortie conjointe (Tag-Along)

Si un Associe recoit une offre ferme d'un tiers, l'autre Associe a le droit de vendre ses propres actions aux memes conditions. Si le tiers refuse, la cession de l'Associe Cedant ne peut pas avoir lieu.

Article 15 — Clause d'entrainement (Drag-Along)

En cas d'offre portant sur 100 % du capital, l'Associe acceptant peut contraindre l'autre a vendre, sous conditions cumulatives : offre a 100 % du capital ; prix $\geq$ valeur de marche ; acquereur de bonne foi ; Lock-Up expire ; Vesting acheve ou accelere.

TITRE V — PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 16 — Apport et cession de PI

16.1 — PI anterieure

Les Associes confirment la **cession a titre gratuit a la Societe** de l'integralite des droits de propriete intellectuelle sur les developpements anterieurs (code source, design, architecture, algorithmes, documentation), pour le monde entier et pour toute la duree de protection legale.

16.2 — Nom de domaine

Le nom de domaine **grindlab.gg** sera transfere a la Societe dans les meilleurs delais. En attendant, les Associes consentent un droit d'usage exclusif et gratuit.

16.3 — PI future

Tout element cree par un Associe dans le cadre de ses fonctions ou en relation avec l'activite de la Societe est la **propriete exclusive de la Societe**, des sa creation.

16.4 — Droit moral

Les Associes conservent leur droit moral (article L121-1 CPI) mais s'engagent a ne pas l'exercer de maniere a entraver l'exploitation normale du logiciel.

TITRE VI — REMUNERATION ET POLITIQUE FINANCIERE

Article 17 — Remuneration des dirigeants

Aucune remuneration tant que la situation financiere ne le permet pas. Toute remuneration decidee a l'unaninite. Principe d'**egalite de remuneration** entre les deux Associes (sauf accord unanime contraire).

Article 17bis — Politique de dividendes

Distribution decidee a l'unaninite lors de l'approbation des comptes. Condition : tresorerie disponible excedant **quatre (4) mois de charges fixes**. Repartition proportionnelle aux actions detenues.

Article 17ter — Comptes courants d'associes

Chaque Associe a avance 300 euros. Remboursement quand la tresorerie le permet, apres maintien d'un seuil de 3 mois de charges. Nouvelles avances facultatives, sans interet sauf convention contraire.

TITRE VII — ENGAGEMENTS DES ASSOCIES

Article 18 — Non-concurrence

Pendant la participation : interdiction totale de toute activite concurrente.

Apres le depart : interdiction pendant **12 mois**, dans le **monde entier**, de creer ou rejoindre tout logiciel ou service en ligne lie a l'analyse du poker.

Sanction : qualification de Bad Leaver + dommages et interets + cessation en refere.

Article 19 — Non-debauchage

Pendant la participation et **6 mois** apres depart : interdiction de solliciter salaries, stagiaires, alternants ou prestataires reguliers de la Societe.

Article 20 — Confidentialite

Obligation sur toutes les informations non publiques. Duree : pendant la participation + **5 ans** apres. Exceptions : informations publiques, connues anterieurement, communication legale obligatoire.

Article 21 — Investissement personnel

Engagement de disponibilite, obligation d'information reciproque en cas de changement. Le desequilibre d'investissement ne donne pas lieu automatiquement a une modification du capital, mais peut constituer un motif de renegotiation amiable.

TITRE VIII — EXCLUSION D'UN ASSOCIE

Article 22 — Cas d'exclusion

Un Associe peut etre exclu par l'autre dans les cas suivants : fraude ou detournement de fonds ; violation repetees du Pacte apres mise en demeure (30 jours) ; creation d'un concurrent ; absence injustifiee >3 mois consecutifs ; condamnation penale definitive.

Article 23 — Procedure et valorisation

Notification motivee avec 30 jours pour repondre. Actions vestees rachetees a **50 % de la valeur de marche**. Actions non vestees a valeur nominale. L'exclu peut contester devant le Tribunal de commerce (prix consigne aupres d'un sequestre).

TITRE IX — DECES, INCAPACITE ET SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

Article 24 — Deces d'un Associe

Transmission aux heritiers. L'Associe survivant beneficie d'un **droit de preemption prioritaire** a la valeur de marche, exereable dans les **6 mois**. A défaut, les heritiers deviennent associes sous reserve de la clause d'agrement.

Les Associes s'engagent a etudier la souscription d'une assurance homme-cle dans les 12 mois.

Article 25 — Incapacite prolongee

Incapacite >30 jours : l'Associe valide recoit des **pouvoirs etendus temporaires** sans limitation de seuil. Incapacite permanente : qualification de Good Leaver.

TITRE X — FINANCEMENT ET LEVEE DE FONDS

Article 26 — Politique de financement

Bootstrapping privilegie. Tresorerie minimum : **3 mois de charges fixes**. Apports d'urgence decides au cas par cas, jamais obligatoires.

Article 27 — Levee de fonds

Decision unanime. **Lignes rouges** : les fondateurs conservent >50 % du capital et le controle operationnel. Dilution proportionnelle. Droit preferentiel de souscription (article L225-132 du Code de commerce).

TITRE XI — DISSOLUTION ET VENTE DE LA SOCIETE

Article 28 — Dissolution

Decision unanime. Cas prévus : trésorerie à zéro ; désaccord irreconciliable (après échec médiation + Shotgun) ; absence de revenus significatifs pendant 18 mois ; impossibilité de rachat.

Ordre de répartition : (1) dettes sociales, (2) comptes courants d'associés, (3) capital nominal, (4) boni de liquidation proportionnel aux actions.

Article 29 — Cession de la totalité de la Société

Unanimité obligatoire, sans exception. Earn-out accepté en principe, sous réserve de conditions négociées unanimement.

TITRE XII — DISPOSITIONS FINALES

Article 30 — Modification du Pacte

Modification uniquement par accord écrit et unanime. Tout changement fait l'objet d'un avenant signé par les deux Associés.

Article 31 — Notifications

Lettre recommandée avec accusé de réception. Les notifications par e-mail avec accusé de réception sont acceptées pour les communications courantes.

Article 32 — Nullité partielle

La nullité d'une stipulation n'affecte pas la validité des autres.

Article 33 — Renonciation

Le fait de ne pas exercer un droit ne constitue pas une renonciation pour l'avenir.

Article 34 — Loi applicable

Le présent Pacte est régi par le **droit français**.

Article 35 — Juridiction compétente

Tout litige sera soumis au **Tribunal de commerce de Lyon**, après tentative de résolution amiable dans un délai de trente (30) jours.

Article 36 — Election de domicile

Les Associés élisent domicile à l'adresse figurant en tête des présentes.

SIGNATURES

Fait a Lyon, le 19/04/2026, en deux (2) exemplaires originaux.

Monsieur Paul Meallet

Associe et President

Signature precedee de la mention

« Lu et approuve » :

Lu et approuvé



Monsieur Thomas Legay

Associe et Directeur General

Signature precedee de la mention

« Lu et approuve » :

Lu et approuvé



ANNEXE 1 — TABLEAU RECAPITULATIF DU VESTING

Mois	Actions vestees	% veste	Actions non vestees
0	0	0,00 %	300
1	10	3,33 %	290
3	30	10,00 %	270
6	60	20,00 %	240
9	90	30,00 %	210
12	120	40,00 %	180
15	150	50,00 %	150
18	180	60,00 %	120
21	210	70,00 %	90
24	240	80,00 %	60
27	270	90,00 %	30
30	300	100,00 %	0

ANNEXE 2 — GOOD LEAVER / BAD LEAVER

Critere	Good Leaver	Bad Leaver
Cas	Accord mutuel, deces, incapacite permanente, maladie grave (>6 mois), Clause Shotgun	Depart sans preavis, creation concurrent, emploi chez concurrent, fraude, absence >30j, violation du Pacte
Actions vestees	Conservees a 100 %	Cedees a 50 % de la valeur de marche
Actions non vestees	Rachetees a valeur nominale (1 euro/action)	Rachetees a valeur nominale (1 euro/action)
Non-concurrence	Applicable (12 mois)	Applicable (12 mois)
Preavis	3 mois (sauf deces/incapacite)	Non respecte = Bad Leaver

ANNEXE 3 — SEUILS ET DELAIS RECAPITULATIFS

Parametre	Valeur
Capital social	600 euros (300 actions par Associe)
Periode de Vesting	30 mois (pas de cliff)
Periode de Lock-Up	12 mois
Seuil depense individuel	100 euros / engagement, 500 euros / mois cumule
Preavis de depart	3 mois
Duree non-concurrence post-depart	12 mois
Perimetre non-concurrence	Monde entier — logiciels d'analyse poker
Duree non-debauchage	6 mois post-depart
Duree confidentialite	Pendant + 5 ans apres depart
Tresorerie minimum	3 mois de charges fixes
Seuil distribution dividendes	Tresorerie > 4 mois de charges fixes
Delai mediation (deadlock)	30j amiable + 60j mediation
Delai Clause Shotgun	60 jours pour repondre
Delai preemption	30 jours